

1510259-43.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... - negrito apostro.

Outro indicativo do tráfico são as variadas espécies de drogas apreendidas, que acondicionadas e prontas para entrega a terceiros, evidenciam o intuito da mercancia.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1510259-43.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510259-43.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111738/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 17522882 - 24º D.P. PONTE RASA, 1660/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2111738 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON RAMOS MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PETERSON RAMOS MENDES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 24 de abril de 2021, por volta de 10h45, na Rua Raça Humana, 30, Itaquera, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e entregou a consumo, para fins de tráfico, 29 porções contendo 15,7g de cocaína, 125 porções contendo 1.022 gramas de

Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como “maconha”, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04 e 11; boletim de ocorrência às fls. 05/07; auto de exibição e apreensão à fl. 08; termo de depoimento às fls. 09/10; auto de prisão em flagrante à fl. 11; termo de interrogatório à fl. 15; laudo de constatação às fls. 20/23; disque denúncia à fl. 31; laudo toxicológico às fls. 107/109.

O réu foi regularmente citado à fl. 86 e apresentou defesa prévia às fls. 95/96, sendo recebida a denúncia no dia 12 de maio de 2021 (fls. 103/106).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu alterou seu endereço sem comunicar o juízo, não foi encontrado e teve a revelia decretada.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 08), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 20/23) e do exame toxicológico (fls. 107/109).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 125 porções de maconha e 29 porções de cocaína, além de R\$ 140,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Danilo e Kahuã estavam em averiguação do disque denúncia nº W210201440 (fl. 31), concernente ao tráfico de drogas na rua Raça Humana, altura do nº 30, uma viela localizada ao lado de uma creche. Chegando no local, os policiais visualizaram o réu, portando uma sacola plástica. Ele fugiu correndo para o interior da viela, mas foi alcançado e as drogas foram encontradas na sua sacola.

Questionado, ele confirmou a traficância.

Em solo policial, PETERSON permaneceu em silêncio e, em juízo, o acusado não foi encontrado para ser ouvido, preferindo furtar-se a dar outra versão que refutasse a narrativa dos policiais.

Não fosse o bastante, os depoimentos seguros dos policiais, não pode ser ignorado que o flagrante somente ocorreu porque baseado numa denúncia anônima, registrada à fl. 31, dando as características do agente e descrevendo com detalhes o método de trabalho e o ponto exato da mercancia ilegal. Neste passo, as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o intuito da mercancia.

Além disso, a forma pela qual as drogas estavam acondicionadas foi retratada à fl. 30. Estavam embaladas e dividida em diversas porções, e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

“Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante”. (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de

Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste sentido, na posse do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 140,00 em notas variadas (fl. 08).

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido." (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) - negrito aposto.

"HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de revogação da prisão preventiva Falta de fundamentação IMPOSSIBILIDADE Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada suficientemente Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente a quantidade de droga apreendida (10 pedras de "crack" e 20 invólucros de cocaína) e a quantia de R\$114,00, em dinheiro trocado, tudo localizado com o paciente Presente indícios de autoria e materialidade - Dúvida que milita em favor da sociedade Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada." (TJ-SP - HC: 664163320128260000 SP 0066416-33.2012.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. Data de Julgamento: 31/07/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2012) - negrito aposto.

Outro indicativo do tráfico são as variadas espécies de drogas apreendidas, que acondicionadas e prontas para entrega a terceiros, evidenciam o intuito da mercancia.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida - Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (TJ-SP - APL 0005767-21.2017.8.26.0132 SP 0005767-21.2017.8.26.0132, julgado em 31/01/2019, rel. Desemb. Sérgio Ribas).

"Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP

- APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/6 no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, aplico o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 no seu patamar mínimo, em face da considerável quantidade e variedade de entorpecentes, fotografados à fl. 30, apontando tratar-se de trabalho profissional, com divisão perfeita e bom acondicionamento das substâncias, totalizando e 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Considerando a natureza do crime, o largo comércio ilícito perpetrado e o montante da pena aplicada, mas também a primariedade, entendo adequado o regime semiaberto. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PETERSON RAMOS MENDES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no patamar mínimo.

Em virtude do quantum da pena e da gravidade do delito cometido, o qual gera perigo concreto à segurança pública e, notadamente, ao desaparecimento do réu do distrito da culpa, evidenciando seu desprezo às condições que lhe foram impostas pelo juízo e o prejuízo à aplicação da lei penal, decreto sua custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Expeça-se mandado de prisão.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA